

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6852/2537

นาง คำพลอย วราพุด
นางสาว หนู สมนึก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางสาว ด.เคย ฟ้องขอแบ่งที่ดินมรดก 1 แปลงจากจำเลยขณะที่คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องคดีนี้ขอแบ่งที่ดินมรดกที่เหลืออีก 3 แปลงจากจำเลยแม้ทรัพย์มรดกที่โจทก์ฟ้องในคดีนี้เป็นที่ดินคนละแปลงกับคดีก่อนแต่ก็เป็นเรื่องฟ้องขอแบ่งมรดกรายเดียวกันและมีประเด็นอย่างเดียวกันอันถือได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันจึงเป็นฟ้องซ้อนกับคดีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ และ จำเลย เป็น ทายาท ผู้มีสิทธิ รับมรดก ของนางสาว ดี ซึ่ง มี ทรัพย์มรดก เป็น ที่ดิน รวม 4 แปลง โจทก์ ขอให้ จำเลย แบ่ง ที่ดิน มรดก ให้ โจทก์ ครึ่ง หนึ่ง ใน ฐานะ ทายาท ผู้รับมรดก แทนที่นาง ป้อง ผู้เป็น มารดา แต่ จำเลย เพิกเฉย โจทก์ เคย ฟ้อง จำเลย ขอ แบ่ง ที่ดิน มรดก แปลง น.ส.3 ก. เลขที่ 475 แล้ว ตาม คดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 1137/2533 ของ ศาลชั้นต้น ขอให้ พิพากษา เพิกถอน การ จดทะเบียนโอน ที่ดิน มรดก ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 68, 447 และ 1146 ให้ จำเลยจดทะเบียน แบ่งแยก ที่ดิน มรดก ดังกล่าว ให้ โจทก์ ครึ่ง

หนึ่งหาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย และ หาก ตกลง แบ่ง กัน ไม่ได้ ให้ ขายทอดตลาด นำ เงิน มา แบ่ง ให้ โจทก์ และ จำเลย คน ละ ครึ่ง

จำเลย ให้การ ว่า นาง ป้อง ไม่มี สิทธิ รับมรดก คำฟ้อง เคลือบคลุม โจทก์ ฟ้องคดี ขอ แบ่ง ทรัพย์มรดก เกิน กำหนด 1 ปี คดี โจทก์ จึง ขาดอายุความจำเลย คครอบครอง ที่ดินพิพาท ทั้ง สาม แปลง มา เกินกว่า 1 ปี จำเลย จึง ได้สิทธิ ครอบ ครอง ที่ดิน ดังกล่าว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย จดทะเบียน แบ่งแยกที่ดิน ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 68, 447 และ 1146 ให้ แก่ โจทก์ ครึ่ง หนึ่งหาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลยและ หาก ตกลง แบ่ง ที่ดิน แปลง หนึ่ง แปลง ใด หรือ ทั้ง สาม แปลง ไม่ได้ ให้ ขายทอดตลาด แล้ว นำ เงิน มา แบ่ง ให้ โจทก์ และ จำเลย คน ละ ครึ่ง คำขอ อื่นนอกจาก นี้ ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ปัญหา ใน ชั้นฎีกา ว่า นางสาว ดี เจ้ามรดก ราย นี้ มี ทรัพย์ มรดก เป็น ที่ดิน 4 แปลง โจทก์ ซึ่ง อ้างว่า เป็น ทายาทผู้มีสิทธิ รับมรดก ของ นางสาว ดี ด้วย ผู้หนึ่ง เคย ฟ้อง ขอ แบ่ง ที่ดิน มรดก 1 แปลง จาก จำเลย ตาม คดี แพ่ง หมายเลขแดง ที่ 1137/2533 ของ ศาลชั้นต้นขณะที่ คดี ดังกล่าว กำลัง อยู่ ใน ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 โจทก์ ฟ้องคดี นี้ ขอ แบ่ง ที่ดิน มรดก ส่วน ที่ เหลือ จำนวน 3 แปลง จาก จำเลยอีก ดังนี้ ถึง แม้ ทรัพย์มรดก ที่ โจทก์

ฟ้อง ขึ้น ใหม่ ใน คดี นี้ เป็น ที่ดินคน ละ แปลง กับ คดี ก่อน แต่ ก็ เป็น เรื่อง ฟ้อง
ขอ แบ่ง มรดก ราย เดียวกัน และ มี ประเด็น อย่างเดียว กัน อัน ถือได้ว่า เป็น
เรื่อง เดียว กันจึง เป็น ฟ้องซ้อน กับ คดี ดังกล่าว ต้องห้าม ตาม ประมวล กฎหมาย
วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-สุทธิ นิชโรจน์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ